



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

**Registro: 2018.0000493626**

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000256-25.2016.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante JOAIS DE ALMEIDA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

**ACORDAM**, em 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores POÇAS LEITÃO (Presidente) e GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI.

São Paulo, 28 de junho de 2018.

**CLÁUDIO MARQUES**

**RELATOR**

**Assinatura Eletrônica**

**VOTO Nº 13490**

Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal

Apelação nº: 0000256-25.2016.8.26.0537

Apelante: Joais de Almeida Santos

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Comarca: São Bernardo do Campo

**Apelação – Violência doméstica e Ameaça - Lesão corporal de natureza leve perpetrada com a prevalência das relações domésticas e de coabitação – Pretensão à absolvição, sob a alegação de insuficiência probatória - Não acolhimento – Recurso não provido.**

Trata-se de recurso de Apelação interposto por Joais de Almeida Santos, nos autos da Ação Penal promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do apelante, contra a r. Sentença exarada a fls. 135/138, que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para absolver o recorrente da acusação envolvendo a prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, condenando-o, porém, nos termos do artigo 129, §9º, do CP, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, além da condenação ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea “a”, da Lei Estadual nº 11.608/03.

Em suas razões, alegou (fls. 158/162), em síntese, insuficiência das provas produzidas nos autos, o que acarretaria a sua absolvição, ressaltando, ainda, o princípio “non reformatio in pejus”.

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 165/168).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso, conforme entendimento firmado no parecer anexo (fls. 179/182).

É o relatório.

Depreende-se pelos autos que, em 25/03/2016, às 07h, na residência situada na Rua Tancredo Neves, nº 50, bairro Montanhão, prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação, Joais de Almeida Santos ofendeu a integridade corporal da vítima Rafaela das Neves Nascimento, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, assim como a ameaçou por palavras de lhe causar mal injusto e grave.

Diante da sua condenação pelo delito de violência doméstica, Joais interpôs o presente recurso, reclamando, em síntese, sua absolvição por insuficiência das provas coligidas nos autos.

Contudo, suas razões não comportam acolhimento.

Com efeito, a materialidade do crime está plenamente comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 11/13, laudo de exame de corpo de delito (fls. 82/83) e prova oral colhida.

A autoria delitiva, também, é certa. Muito embora o apelante, no seu interrogatório, tenha negado a autoria e asseverado que, na verdade, no dia dos fatos, somente teria arremessado um copo na vítima, durante uma discussão, o que não lhe teria causado ferimentos, não há comprovação relativa à versão dos fatos por ele apresentada. Em contrapartida, a vítima Caiane Malta de Oliveira, no depoimento judicial, confirmou que brigaram, na data dos fatos, e ele lhe desferiu um tapa no rosto e ainda arremessou um copo de vidro, o que a lesionou.

A lesão corporal leve ocasionada pelas agressões efetuadas pelo apelante foram constatadas pelo laudo pericial anexado a fls. 82/83 e corroboradas pelas testemunhas Karolina Lima Cordeiro de Oliveira e Paulo Afonso da Silva, testemunhas estas que relataram, de forma uníssona e coerente, que a vítima apresentava escoriações, bem como que saiu da UPA com curativos.

No caso em apreço, apesar do apelante afirmar que não haveria comprovação suficiente para a sua condenação, deixou de produzir prova robusta neste sentido, não bastando a simples alegação.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é nesse norte, a saber:

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

“SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO LEI Nº 11.343/2006. APELO DEFENSIVO BUSCA A ABSOLVIÇÃO FUNDADO NA INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO E NA AUSÊNCIA DE DOLO (CPP, ARTIGO 386, INCISOS VI E VII) DESCABIMENTO MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS QUE RESTARAM DEMONSTRADAS DIANTE DAS FIRMES PALAVRAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA (MÃE E FILHA), CONSIDERADAS COM PRIMAZIA, ALÉM DA PROVA PERICIAL, CUJO LAUDO ATESTOU AS LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA LEVE NA VÍTIMA ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA NÃO ACOLHIMENTO NÃO COMPROVAÇÃO, MERA ALEGAÇÃO INFUNDADA AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE TERIA AGIDO MODERADAMENTE - DOSAGEM DA PENA QUE NÃO MERECE REPAROS, OBEDECIDO O CRITÉRIO TRIFÁSICO (ART. 68, DO CÓDIGO PENAL) - REGIME INICIAL ABERTO CORRETAMENTE APLICADO, EM CONSONÂNCIA COM O REGRAMENTO LEGAL - NÃO FAZENDO JUS O RÉU A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO” (Apelação nº 0043550- 91.2013.8.26.0001, Rel. Des. Ivana David, 12ª Câmara Criminal, j. 10/05/2018)

Portanto, evidenciada a prática do delito, correta a r. sentença ora combatida, não havendo se falar em reforma. Nem sequer a dosimetria da pena merece qualquer reparo, pois fora elaborada com a técnica jurídica preceituada pela lei de regência.

Diante do exposto, **nega-se provimento** ao recurso.

**Cláudio Marques** - relator